رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٨٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٦٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - تعويض - التأخر في تعديل المهنة - أركان المسؤولية التقصيرية - قيام ركن الخطأ - فوات فرص العمل - الضرر المعنوي - انتفاء البينة - انتفاء ركن الضرر - مساهمة المضرور في الضرر.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها جراء تأخرها في تعديل مهنتها - الثابت أن المدعية انتهت علاقتها الوظيفية مع وزارة التعليم، وقد تأخرت المدعى عليها في تعديل مهنتها لسنوات حتى صدر حكم قضائي بذلك؛ مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها - عدم تقديم المدعية ما يثبت الأضرار المدعى بها والمتمثلة بفوات فرص العمل والتضرر النفسي؛ مما يتقرر معه انتفاء ركن الضرر - تقرير محكمة الاستئناف بأن الأضرار المدعى بها محتملة ولا يمكن الجزم بتحققها، وأن المدعية تراخت في رفع الضرر عنها بالتأخر في رفع دعوى الإلغاء؛ مما يدل على عدم تضررها أو أنها سبب في استطالة الضرر، وكلاهما مانع من المسؤولية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه قد أقام وكيل المدعية دعوى موكلته بغية الحكم بتعويضها بمبلغ مقداره (٧٢٠,٠٠٠) سبعمئة وعشرون ألف ريال، وذكر شرحاً لأسانيد دعوى موكلته في صحيفة الدعوى ومرافقاتها والمذكرات التي تلتها: أن موكلته كانت تعمل معلمة في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم، وقد انتهت علاقتها الوظيفية بإدارة التعليم بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ، ولم يقم المدعى عليه بتعديل مهنتها، فتقدمت إلى هذه المحكمة بطلب إلزامه بتعديل مهنتها، وصدر لصالحها حكم الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في الدعوى رقم (٩٩٨) لعام ١٤٣٩هـ المتضمن: إلغاء قرار فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم السلبي المتمثل بالامتناع عن تغيير مهنة موكلته، وقد أيد الحكم من الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بالحكم في الاستئناف رقم (١٧٥١) لعام ١٤٤١هـ، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ، وقد لحق موكلته بسبب تأخر المدعى عليه في تعديل مهنتها أضراراً جسيمة منعتها من التقدم والعمل في أي مجال، مما أدى إلى فوات المنفعة مع طول المدة من تاريخ انتهاء علاقة موكلته بإدارة التعليم حتى تأييد الحكم، وتقدمت موكلته بتظلم للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٩/٨م للتعويض عن الفترة من انتهاء علاقتها بإدارة التعليم حتى تأييد الحكم، ولم يتم الرد على تظلمها، وانتهى وكيل المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكلته

بمبلغ مقداره (٧٢٠,٠٠٠) سبعمئة وعشرون ألف ريال. وقد أجاب المدعى عليه بما حاصله: أن المدعية لم تتقيد بما نصت عليه المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما أن مناط انعقاد الخصومة القضائية بين طرفي الدعوى تكون من خلال الرابطة النظامية التي تشمل المصدر المباشر للمطالبة محل الدعوى، ومن ذلك أن تكون مرفوعة ابتداءً من ذي صفة على ذي صفة، ولما كانت هذه الرابطة قائمة بين المدعية وعدد من الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يعني أن المدعية أقامت دعواها على غير ذي صفة. أما عن موضوع الدعوى، فإنه تم البحث في سجلات الوزارة عن اسم المدعية والبيانات الخاصة فيها وتبين أنه تم إنهاء خدماتها بسبب عدم مباشرتها بعد الإجازة الاستثنائية وذلك بتاريخ ١٤٢٥/١٢/٢هـ، كما تبين من الخطاب الموجه لمدير إدارة التسجيل بالوزارة بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، أنه تم طي قيد المدعية بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ من وظيفة معلمة. وأن أركان التعويض غير متوافرة في هذه الدعوى، إذ لا يوجد خطأ من المدعى عليه؛ ذلك أن الإجراء الذي تتخذه وزارة الخدمة المدنية آنذاك يكون بناءً على ما يرد من الجهات الحكومية من وقوعات وظيفية تقوم بتسجيلها بعد التأكد من صحتها. وانتهى إلى طلب عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وقدم نسخة من قرار طي قيد المدعية من إدارة التعليم، ونسخة من خطاب مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم رقم (٢٨٤٢) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ الموجه إلى مدير إدارة السجل بالوزارة، المتضمن: إشارة إلى خطابكم بشأن الاستدعاء المقدم من المواطن (...) والذي يشير فيه إلى أن ابنته

(...) سبق وأن تم طي قيدها من قبل وزارة التربية والتعليم بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ ولا تزال على رأس العمل في سجلات وزارة الخدمة المدنية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، قدم مذكرة حاصلها: أن ما ذكره المدعى عليه يؤيد دعوى موكلته، وهو دليل إثبات أن موكلته سعت بكافة الطرق والوسائل لإزالة اسمها من السجلات التابعة للخدمة المدنية. وأما كون الدعوى لا تقام ضدها فدعوى التعويض بأركانها الثالثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية متحققة في هذه الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن تقديم ما يثبت أركان التعويض من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتقديم ما يثبت ذلك، وتفصيل الأضرار التي لحقت موكلته مبيناً فيها مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة، وما يثبت مبلغ المطالبة؟ قدم مذكرة حاصلها: أن ركن الخطأ هو أن اسم موكلته ظل في سجلات الخدمة المدنية حتى تاريخ إقامة دعوى تعديل المهنة والتي حكم بها لصالح موكلته، إضافة إلى أن موكلته تقدمت لأكثر من جهة وترفض بسبب وجود اسمها في الخدمة المدنية، على سبيل المثال عندما تقدمت لبرنامج حافز، فتمت إجابتها بالرفض، مبررة ذلك: (تشير سجلات وزارة الخدمة المدنية تفيد بأنك مسجلة موظف في القطاع العام) وغير ذلك من الاثباتات، وأنه ينبغي أن يكتفى بالحكم الصادر بتعديل المهنة. وأما عن ركن الضرر: فمن عدة وجوه: ١-عدم مقدرة موكلته الحصول أو التقديم على أي وظيفة كاف لإثبات الضرر الواقع، وأن هناك خطاباً من التأمينات يطالب موكلته استرجاع مبالغ بسبب أنها سجلت في التأمينات ثم ثبت أنها مسجلة مسبقاً في الخدمة المدنية فتم مطالبتها بإرجاع المبالغ التي تلقتها

وقدرها (٤٧٦٠) أربعة آلاف وسبعمئة وستون ريالاً. ٢-تعطل موكلته عن الحصول على وظيفة قد فوت عليها مكاسب قد تحصل عليها حال حصولها على وظيفة، وقد تحصل موكلته على وظيفة فلا تستمر طويلاً بسبب أن الشركات تريد تسجيل الموظف في التأمينات. ٣-تعرض موكلته لنوبات من الاكتئاب بسبب عدم قدرتها على العمل، وأحد أهم أسباب المرض هو التشكيك الحاصل بسبب أن ما تعرضت له بعدم توظيفها هو بسبب فشلها وليس بسبب الخطأ الإداري. وأما العلاقة السببية: فإن تقصير المدعى عليه وعدم أدائه لعمله المنوط به أدى إلى خطأ إداري بتعليق اسم موكلته في سجلات الخدمة المدنية، والذي أدى إلى الضرر الكبير بعدم مقدرتها التقدم إلى الوظائف العامة والخاصة بسبب أن اسمها معلق في سجلات الخدمة المدنية، وذلك أنه لو لم يكن ذلك الخطأ لما حصل الضرر المتمثل في عدم قدرة موكلته على التعين في الوظائف المتاحة وتفويت المكتسبات المادية من عموم الوظائف، فالمسؤولية التقصيرية تقع كاملة على المدعى عليه، وفيما يتعلق بطريقة احتساب مبلغ التعويض؛ فإن مدة تأخر المدعى عليه في رفع اسم موكلته بلغ عشر سنوات، وكان آخر راتب تقاضته أثناء فترة عملها في التعليم هو (٦٠٠٠) ريال، ويكون هذا الراتب محدداً لتقدير التعويض، وذلك دون حساب زيادة الراتب في الوظيفة، ودون ذكر الوظائف التي تقلدتها موكلته وإحداها كانت براتب أعلى من (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال ولم تستطع الاستمرار بسبب أن الشركة أرادت أن تسجل موكلته بالتأمينات ولم تستطع. مشيراً إلى أن موكلته سبق وأن تقدمت إلى المحكمة الإدارية في الدمام في

عام ١٤٣٦هـ وقيد طلبها دعوى برقم (...) وحكم فيها: (بعدم الاختصاص المكاني). وقدم نسخة من إخلاء طرف وشهادة خبرة مؤرخة في ١٤٣٨/٤/٢٥هـ، ونسخة من إخلاء الطرف المؤرخ في ٢٠١٦/١/١٣م، ونسخة من خطاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (٣١٤٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ، المتضمن: نظراً لاستلامكم مبلغ الدفعة (٤٧٦٠) والذي تم صرفه بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧هـ وأنتم على رأس العمل، نأمل منكم إعادة مبلغ الدفعة على حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما أشار إليه من أنه تم مطالبة موكلته بإرجاع المبالغ التي تلقتها وقدرها (٤٧٦٠) أربعة آلاف وسبعمئة وستون ريالاً، ما هو سبب المطالبة والمستند النظامي في ذلك وهل قامت موكلته بدفعها وتقديم ما يثبت دفعها؟ فأجاب: بأن خطاب التأمينات الاجتماعية نص على: (نظراً لاستلامكم مبلغ الدفعة (٤٧٦٠ ريالاً) والذي تم صرفه في تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧هـ، وأنتم على رأس العمل، نأمل منكم إعادة مبلغ الدفعة على حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وهو يثبت ما تطالب به موكلته من تعويض وأن جملة (وأنتم على رأس العمل) تقطع الشك باليقين. وأضاف أن ما جاء في نص رد برنامج حافز الذي رفض تسجيل موكلته في البرنامج بسبب وجودها على سجلات الخدمة المدنية. فأكدت الدائرة على وكيل المدعية الإجابة على ذات الأسئلة السابقة، وإعادة رفع مرفقات المذكرة المودعة منه بتاريخ ١٤٤٣/٨/١١هـ، بجودة يمكن من خلالها قراءة محتوياتها كاملة، فقدم مذكرة الرد على إجابة المدعى عليه وأرفق فيها نسخة من خطاب مدير فرع وزارة الخدمة

المدنية بمنطقة القصيم رقم (٢٨٤٢) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، ونسخة من خطاب مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدمام رقم (٨٠٩٢١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢هـ المتضمن: إشارة إلى خطابكم بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٧هـ، بخصوص إعادة الدفعة بمبلغ (٤٧٦٠) ريال؛ نفيدكم أنه تم استلام الدفعة وإدخال الطلب في النظام، ثم قرر اكتفاءه، كما قرر ذلك ممثل المدعى عليه، وبذلك ختمت المرافعة.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتعويضها عما لحقها من أضرار بسبب خطئه في تعديل مهنتها؛ فإن دعواها تكون حينئذٍ من دعاوى التعويض التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن سماع الدعوى، فإنه لما كانت المدعية تطالب بالتعويض عما لحقها من أضرار بسبب خطأ المدعى عليه الذي لم يتم تصحيحه إلا بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ؛ فإن نشوء الحق في هذه الدعوى يكون من ذلك التاريخ، ولما كانت المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان الظالم تنص على أنه: "فيما لم يرد به

نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كانت المدعية تقدمت بدعواها الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٥هـ؛ فإن دعواها تكون حينئذٍ مسموعة. وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كان من المقرر أن دعوى التعويض تقوم على أركان ثلاثة: خطأ، وضرر، وعلاقة بينهما تسمى السببية. ولما كان من المقرر أيضاً أن تخلف ركن من هذه الأركان يسقط دعوى التعويض. ولما كان الثابت أن المدعية كانت تعمل لدى الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم، وقد انتهت علاقتها بإدارة التعليم بصدور قرار مدير الشؤون الإدارية والمالية بإدارة التعليم بمنطقة القصيم رقم (٣١١١٨٩١٩٠) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ، والثابت أن والد المدعية سبق وأن تقدم للمدعى عليه مفيداً أن ابنته -المدعية- تم طي قيدها من قبل وزارة التربية والتعليم بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ ولا تزال على رأس العمل في سجلات وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفق ما هو مثبت في خطاب مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم رقم (٢٨٤٢) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ، ولم يقم المدعى عليه بتعديل مهنة المدعية حتى تقدمت إلى هذه المحكمة بطلب إلزامه بتعديل مهنتها، وصدر لصالحها حكم الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في الدعوى رقم (٩٩٨) لعام ١٤٣٩هـ المتضمن إلغاء قرار فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم السلبي المتمثل بالامتناع عن تغيير مهنة المدعية، المؤيد بحكم الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة

الرياض في الاستئناف رقم (١٧٥١) لعام ١٤٤١هـ وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ، ويستبين من ذلك أن الفترة ما بين إنهاء علاقة المدعية بوظيفتها وبين تعديل المهنة ليست مدة يسيرة ومعقولة لإنهاء المعاملات الحكومية، ولم يقدم المدعى عليه مبرراً مقبولاً لذلك التأخير خلال تلك الفترة، ويتقرر للدائرة من ذلك أن المدعى عليه قد تأخر في ذلك تأخراً غير مألوف في سير المعاملات الإدارية، وتنتهي معه الدائرة إلى قيام ركن الخطأ في حق المدعى عليه في هذه الدعوى. وعن ركن الضرر، فلما كانت الأضرار التي ساقها وكيل المدعية تمثلت في عدم قدرة موكلته الحصول على العمل أو التقديم على أي وظيفة، وفوات مكاسب قد تحصل عليها حال حصولها على الوظيفة، وكون موكلته لا تستمر في الوظيفة بسبب أن الشركات تريد التسجيل في التأمينات، وتعرض موكلته لنوبات من الاكتئاب بسبب عدم قدرتها على العمل، والتشكيك الحاصل بسبب أن ما تعرضت له بعدم توظيفها هو بسبب فشلها وليس بسبب خطأ المدعى عليه؛ وحيث إن جملة هذه الأضرار مشمولة بطلب التعويض عن فوات الفرص والمنافع، وبما أن المعتبر من هذه الفرص في التعويض تلك الفرص والمنافع الجادة الحقيقية التي لا تقوم على مجرد الأمل والتوقع، فيكون التعويض عن فوات المنافع والفرص للتي انعقدت أسبابها وتهيأت ظروفها ولم يكن تحققها محتملاً يدور بين الوجود والعدم لا يستطيع أحد أن يجزم بثبوته وتحققه. وبتطبيق ذلك على الأضرار التي ساقها وكيل المدعية يتبين أنها لا تعدو أن تكون أضراراً محتملةً لا يجزم بتحققها، وبيان ذلك كما يلي: فوات فرص العمل؛ إذ إن رفع اسم المدعية من سجلات

وزارة الموارد البشرية لا يعني بالضرورة حصولها على العمل، إذ من المحتمل أن تجد عملاً أو لا، خاصة وأن المدعية لم تقدم ما يثبت استبعادها من أي وظيفة رشحت لها أو أنها فصلت بسبب وجود اسمها ضمن سجلات وزارة الموارد البشرية. وأما ما يتعلق بالأضرار النفسية؛ فالثابت أنها أضرار محتملة لم يكن ضمن الأوراق التي قدمها وكيل المدعية ما يمكن الاستناد عليه في تقرير ذلك الضرر وعلاقته بخطأ المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قيام ركن الضرر في هذه الدعوى، فضلاً عن أن المدعية قد شاركت المدعى عليه في تأخرها المدة الطويلة دون التقدم للديوان بطلب رفع اسمها من سجلات المدعى عليه، مع علمها بذلك من تاريخ طلب والدها في عام ١٤٣٣هـ وفق ما أشير إليه في خطاب مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم رقم (٢٨٤٢) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى غير قائمة على سند صحيح، حرية بالرفض. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قدمه وكيل المدعية من خطاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (٣١٤٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ المتضمن: نظراً لاستلامكم مبلغ الدفعة (٤٧٦٠) والذي تم صرفه بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧هـ وأنتم على رأس العمل، نأمل منكم إعادة مبلغ الدفعة على حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. محتجاً به على ما لحق موكلته من أضرار. والجواب عن ذلك أن ذلك الخطاب نُص فيه على (نظراً لاستلامكم مبلغ الدفعة (٤٧٦٠) والذي تم صرفه بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧هـ وأنتم على رأس العمل) والثابت أن تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧هـ سابق لإنهاء علاقة المدعية الوظيفية

مع الإدارة العامة للتربية والتعليم الذي كان بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٧هـ. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره وكيل المدعية من أن موكلته لا تستمر في الوظيفة بسبب أن الشركات تريد تسجيل الموظف في التأمينات، والجواب عن ذلك أنه لم يقدم ما يثبت استبعاد موكلته من أي وظيفة بسبب وجود اسمها ضمن سجلات وزارة الموارد البشرية، بل إن الثابت من إخلاء الطرف وشهادة الخبرة المؤرخة في ١٤٣٨/٤/٢٥هـ أنه قد تم إنهاء جميع إجراءاتها بناءً على طلبها، والثابت من إخلاء الطرف المؤرخ في ٢٠١٦/١/١٣م الذي نص فيه على: (وهذا إخلاء طرف من المؤسسة للموظفة حسب طلبها)؛ ما يعني أن إنهاء علاقتها من تلك الوظائف كان بناءً على طلبها.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المرفوعة من (...) ضد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن ما قدمته المدعية لا يعدو أن يكون أضراراً محتملة، ولا يمكن الجزم والقطع بتحققها، وقد كان بإمكانها بذل جهد معقول برفع دعوى إلغاء مباشرة؛ إذ إن بقاء اسمها في السجلات الحكومية موظفة من عام ١٤٣١هـ وتراخيها في رفع الدعوى إلى عام ١٤٣٩هـ، يدل على عدم تضررها أو أنها سبب في استطالة الضرر وكلاهما مانع من المسؤولية.